

「보훈단체 수익사업 실태조사 및 후속절차 지침」

일부개정훈령안 조문별 제·개정이유서

1. 목적 조항 정비 (안 제1조)

가. 개정 이유

- 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」이 개정 및 시행되어 5·18민주유공자 관련 단체들 역시 본 지침의 적용대상이 되어야 함에도 해당 내용이 누락되어 있고, 또한 사업 정지 제도가 도입되었음에도 이 역시 누락되어 있어 이를 보완하고자 하는 것임

나. 개정 내용

- 제1조를 다음과 같이 함
제1조(목적) 이 지침은 「국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률」, 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」, 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」, 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」, 「대한민국재향군인회법」 및 「5·18민주유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 수익사업 승인의 취소·정지를 위한 실태조사와 승인 취소·정지 절차 및 이에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 법적 공백 해소

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

2. 용어의 정의 정비 (안 제3조)

가. 개정 이유

- 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」이 개정 및 시행됨에 따라 5·18민주유공자 관련 단체들 역시 본 지침의 적용대상이 되어야 함에도 "보훈단체"의 정의에 해당 내용이 누락되어 있고, 또한 실태조사원의 경우 공무원이 수행하는 경우가 있음에도 "담당공무원"으로 규정되어 있어 이를 "국가보훈부 소속 담당 직원"으로 수정하며, 실태조사의 경우 직접 운영 여부만 조사하는 것은 아니므로 이를 바로잡는 한편, 사업 정지 제도가 도입되었으므로 이를 반영하고자 하는 것임

나. 개정 내용

- 제3조를 다음과 같이 함
제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.
 1. "보훈단체"라 함은 「국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률」, 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」, 「고엽제후유의증 등 환자 지원 및 단체설립에 관한 법률」, 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」, 「대한민국재향군인회법」 및 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」에 따라 설립된 단체를 말한다.
 2. "직접 운영"이라 함은 보훈단체가 물품을 직접 생산하거나 용역 또는 서비스를 직접 수행하는 것을 의미한다.
 3. "현장실태조사"라 함은 수익사업의 직접 운영 여부 등을 점검하기 위하여 해당 수익사업소에 실태조사원이 방문하여 실시하는 조사를 말한다.
 4. "서면실태조사"라 함은 실태조사원이 보훈단체 및 각 수익사업소로부터

자료를 제출받아 검토하는 방법으로 실시하는 조사를 말한다.

5. "실태조사원"이라 함은 수익사업 직접 운영 등에 대한 실태조사를 수행하는 국가보훈부 소속 담당 직원을 말한다.
6. "수익사업소"라 함은 보훈단체의 수익사업 중 실태조사 실시 대상 또는 직접 운영 점검 대상이 되는 단위를 말한다.
7. "생산설비"라 함은 보훈단체의 수익사업소에 종속되는 공장 등 생산 시설 단위를 말한다.
8. "주무부서"라 함은 수익사업 승인 취소 및 정지를 담당하는 부서로서 보훈단체협력관 및 제대군인국을 말한다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 법적 공백 해소

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

3. 실태조사실시 문구 정비 (안 제5조 제1항)

가. 개정 이유

- 실태조사실시와 관련하여 상위법의 문구와 일치시키기 위함임

「국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률」

제22조의2(실태조사) ① 국가보훈부장관은 각 국가유공자등단체의 수익사업의 건전한 운영을 위하여 그 수익사업의 운영 실태를 조사할 수 있다.

나. 개정 내용

- 제5조 제1항을 다음과 같이 함
제5조(실태조사실시) ① 주무부서의 장은 수익사업의 건전한 운영을 위하여 그 수익사업의 운영 실태를 조사할 수 있다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 문구 정비

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

4. 자료제출 요구 등 정비 (안 제6조 제1항 및 제3항)

가. 개정 이유

- 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」이 개정 및 시행됨에 따라 5·18민주유공자 관련 단체들 역시 본 지침의 적용대상이 되어 자료제출 요구 등의 대상이 되어야 함에도 해당 내용이 누락되어 있어 이를 보완하는 한편, 인용된 법령명을 정비하고자 하는 것임

나. 개정 내용

- 제6조 제1항 및 제3항을 다음과 같이 함
제6조(자료제출 요구 등) ① 주무부서의 장은 실태조사를 위해 필요한 경우에는 「국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률」 제27조, 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제68조, 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제23조, 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제32조(같은 법 제18조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「대한민국재향군인회법」 제18조 및 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제81조에 따라 보훈단체에 대하여 수익사업에 관한 보고 및 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 필요한 경우에는 관계자 등에 대하여 진술서의 제출, 증언 또는 장부·서류 등의 제출을 요구할 수 있다.
③ 제1항에 의한 자료의 제출은 정보통신망(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」의 규정에 의한 정보통신망을 말한다)을 이용한 전자문서의 방법에 의할 수 있다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 법적 공백 해소 및 문구 정비

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

5. 실태조사의 사전통지 문구 정비 (안 제8조 제1항)

가. 개정 이유

- 상위법인 「행정조사기본법」 제17조 제1항의 각 호 외의 부분 본문에서는 행정조사의 사전통지 기한을 “조사개시 7일 전까지”로 규정하고 있는바, 이러한 상위법의 내용과 일치시키기 위함임

「행정조사기본법」

제17조(조사의 사전통지) ① 행정조사를 실시하고자 하는 행정기관의 장은 제9조에 따른 출석요구서, 제10조에 따른 보고요구서·자료제출요구서 및 제11조에 따른 현장출입조사서(이하 “출석요구서등”이라 한다)를 조사개시 7일 전까지 조사대상자에게 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 행정조사의 개시와 동시에 출석요구서등을 조사대상자에게 제시하거나 행정조사의 목적 등을 조사대상자에게 구두로 통지할 수 있다.

나. 개정 내용

- 제8조 제1항을 다음과 같이 함
제8조(실태조사의 사전통지) ① 주무부서의 장은 현장실태조사를 실시하는 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함된 실태조사예고통지서를 해당 보훈단체에 현장실태조사개시 7일 전까지 통지하여야 한다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 문구 정비

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당 없음

6. 주무부서의 장 (안 제9조 제2항 및 제11조)

가. 개정 이유

- “주무부서장” 또는 “주무부서”라는 문구를 다른 규정의 문구와 같이 “주무부서의 장”으로 수정함

나. 개정 내용

- 제9조 제2항을 다음과 같이 함

제9조(실태조사실시의 품의) ② 주무부서의 장은 조사 범위와 내용이 명시된 실태조사업고통지서를 작성하여 감사담당부서장과 협조하여야 한다.

- 제11조를 다음과 같이 함

제11조(직접 운영) 주무부서의 장은 직접 운영 여부의 판단을 위하여 보훈단체가 수익사업 품목의 생산 또는 직접 수행 과정에 필요한 시설, 설비, 생산인력 및 전문기술인력, 제품 생산 및 판매, 직접 수행에 필요한 자격을 갖추고 보훈단체의 자금으로 해당 품목을 직접 생산하거나 직접 수행하는지 여부를 확인하여야 한다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 문구 정비

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당 없음

7. 직접 운영기준 적용 정비 (안 제12조 제2항)

가. 개정 이유

○ 띄어쓰기에 알맞게 문구를 수정함

나. 개정 내용

○ 제12조 제2항을 다음과 같이 함

제12조(직접 운영기준 적용) ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 직접 운영을 인정할 수 있다.

1. ‘중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준’ 및 ‘조달청 제조물품 직접 생산확인 기준’에서 요구하는 생산설비를 갖추지 않더라도, 그 설비와 동일한 기능을 처리할 수 있는 대체설비를 보유(임차 제외)하고 있거나, 수익사업소 소속 근로자의 노동력만으로도 제품을 생산하는데 지장이 없을 것
2. 제1호의 요건을 갖추고 제품을 직접 생산하는 것으로 현장 확인될 것

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 해당 없음

라. 입법효과

○ 문구 정비

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당 없음

8. 실태조사결과 조치절차 정비 (안 제14조)

가. 개정 이유

- 사업 정지제도가 도입되었음에도 해당 제도가 반영되지 않은 문구를 알맞게 수정하고, 직접운영 위반 외의 승인 취소 또는 정지 사유도 존재하므로 이를 반영하며, 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」이 개정 및 시행됨에 따라 시정조치명령과 관련한 해당 법률 조항을 추가함

나. 개정 내용

- 제14조를 다음과 같이 함
제14조(실태조사결과 조치절차) ① 국가보훈부장관은 실태조사의 결과 수익사업의 승인 취소 또는 정지 사유가 확인된 경우 수익사업 승인의 취소 또는 정지를 할 수 있다.
② 실태조사의 결과 수익사업 직접 운영의 위법·부당한 내용이 확인되지 않거나 수익사업 승인의 취소 또는 정지 사유에 해당하지 않는 경우 처분 절차를 종결한다.
③ 실태조사의 결과 「국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률」 제25조, 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제66조, 「고엽제 후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제21조, 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제30조(같은 법 제18조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「대한민국재향군인회법」 제17조 및 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제79조의 각 호의 사유에 해당하는 경우에는 국가보훈부장관은 수익사업의 승인 취소 및 정지와는 별도로 시정조치를 명할 수 있다.

- ④ 최종 처분 통지 전 수익사업 직접 운영의 중대한 위법·부당한 내용이 치유된 경우 등 국가보훈부장관이 필요하다고 인정한 경우에는 수익사업 승인의 취소 또는 정지를 하지 아니할 수 있다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 법적 공백 해소 및 문구 정비

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

9. 수익사업 승인 취소 및 정지의 범위 정비 (안 제15조)

가. 개정 이유

- 사업 정지제도가 도입되었음에도 이를 반영하지 않은 문구를 알맞게 수정하고, 직접운영 위반 외의 승인 취소 또는 정지 사유도 있으므로 이를 반영함

나. 개정 내용

- 제15조를 다음과 같이 함
제15조(수익사업 승인 취소 및 정지의 범위) 수익사업 승인 취소 및 정지 처분은 당초 승인을 받은 업종 또는 품목의 단위로 이루어져야 하나, 하나의 승인에 여러 생산설비 또는 수익사업소가 속한 경우에는 실태조사의 결과 수익사업의 직접 운영 등과 관련하여 위법·부당한 내용이 확인된 생산설비 또는 수익사업소의 단위로 수익사업 승인 취소 또는 정지할 수 있다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 법적 공백 해소 및 문구 정비

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

10. 청문 관련 인용조문 등 정비 (안 제16조)

가. 개정 이유

- 청문 관련 인용조문 중 현행 조문번호와 불일치한 것을 수정하고, 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」이 개정 및 시행됨에 따라 이에 대한 내용도 반영함

나. 개정 내용

- 제16조를 다음과 같이 함
제16조(청문) 수익사업 승인의 취소 또는 정지 처분을 하려는 경우 「국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률」 제24조, 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제58조의12, 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제13조의13, 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제24조의13(같은 법 제18조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「대한민국재향군인회법」 제16조의13 및 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제76조에 의하여 청문을 실시하여야 한다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 법적 공백 해소 및 인용 조문 정비

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당 없음

11. 사전통지, 보훈단체수익사업심의위원회 및 처분의 확정 통지 정비 (안 제18조부터 제20조까지)

가. 개정 이유

- “시정조치”란 문구를 “시정조치명령”으로 수정하여 보다 정확한 용어를 사용하고, 같은 맥락에서 “수익사업심의위원회”의 정식 명칭인 “보훈단체수익사업심의위원회”라는 용어를 사용하며, 사업 정지 제도에 대한 내용을 반영하기 위함임

나. 개정 내용

- 제18조를 다음과 같이 함
제18조(사전통지) 주무부서의 장은 실태조사 결과 시정조치명령, 수익사업 승인의 취소·정지 및 이를 위한 청문을 하는 경우에는 「행정절차법」 제21조에 따라 처분대상자에게 미리 통지하여야 한다.
- 제19조를 다음과 같이 함
제19조(보훈단체수익사업심의위원회) ① 주무부서의 장은 청문 결과에 따른 수익사업 취소 또는 정지 결정에 관하여 보훈단체수익사업심의위원회의 자문을 얻을 수 있다.
② 보훈단체수익사업심의위원회는 다음 각 호의 사항을 자문한다.
1. 수익사업 승인 취소 또는 정지의 적정성
2. 청문에서 제기된 피처분자의 주장 내용
- 제20조를 다음과 같이 함
제20조(처분의 확정 통지) ① 국가보훈부장관은 실태조사의 결과 시정조치명령, 수익사업 승인 취소 및 정지 처분이 확정된 경우 그 내용을

처분대상자에게 서면으로 통지하여야 한다.

② 국가보훈부장관은 시정조치명령, 수익사업 승인 취소 또는 정지 처분대상자에게 처분에 관하여 행정심판 및 행정소송을 제기할 수 있는지 여부, 그 밖에 불복을 할 수 있는지 여부, 청구절차 및 청구 기간, 그 밖에 필요한 사항을 알려야 한다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 법적 공백 해소 및 문구 정비

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

12. 사후조치 정비 (안 제21조)

가. 개정 이유

- 수익사업증인서를 재발급하는 것과 관련하여 좀 더 이해하기 쉬운 표현으로 수정*하고, 사업 정지에 대한 내용을 반영함

* 수익사업증인서 재발급 관련 문구 수정

“전부 취소된 경우를 제외하고는 수익사업 승인 취소 처분의 효력 달성을 위해” → “일부 취소된 경우에는 그 내용을 반영하여”

나. 개정 내용

- 제21조를 다음과 같이 함

제21조(사후조치) ① 주무부서의 장은 수익사업증인서에 기재된 승인 내용의 일부 또는 전부가 승인 취소된 경우 기존 수익사업증인서의 반납을 요청하여야 한다.

② 국가보훈부장관은 수익사업증인서의 승인 내용이 일부 취소된 경우에는 그 내용을 반영하여 수익사업증인서를 재발급하여야 한다.

③ 주무부서의 장은 수익사업의 승인 취소 또는 정지 처분에 따라 수익사업증인서에 기재된 승인 내용의 일부 또는 전부가 변경된 경우 이를 국가보훈부 홈페이지에 공고하고, 관련 기관에 해당 내용을 통보할 수 있다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 법적 공백 해소 및 문구 정비

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음